



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

5 ביוני 2023

961

ט"ז בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74) (הגבלת האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ
בשל חוב כספי נמוך), התשפ"ג-2023. 92.....

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74) (הגבלת האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בשל חוב כספי נמוך), התשפ"ג-2023*

- תיקון סעיף 14
1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- ”(ה) (1) לא יצווה רשם ההוצאה לפועל כאמור בסעיף קטן (א) או (ג) אם סך החובות הפסוקים בתיקי ההוצאה לפועל של החייב קטן מ-50,000 שקלים חדשים.
- (2) ניתן צו כאמור בפסקה (1) וסך החובות הפסוקים בתיקי ההוצאה לפועל של החייב פחת מ-40,000 שקלים חדשים, יבטל רשם ההוצאה לפועל את הצו האמור לפי בקשת החייב.
- (3) הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על חוב מזונות, והסכומים בתיקים בשל חוב כאמור לא יובאו בחשבון במניין החובות לעניין סעיף קטן זה.”
2. הוראות סעיף 14(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו גם על צו לפי סעיף 14 לחוק העיקרי שניתן לפני יום תחילתו של חוק זה.
- תחולה

ד ב ר י ה ס ב ר

זכות הזוכה לפירעון חובו, מוצע לקבוע כי אם סך חובותיו הפסוקים של חייב קטן מ-50,000 שקלים חדשים, הרשם לא יוכל לצוות כאמור. כמו כן מוצע לקבוע כי אם ניתן צו כאמור וסך חובותיו הפסוקים של החייב פחת מ-40,000 שקלים חדשים, יבטל הרשם את הצו לבקשת החייב. הוראות אלה לא יחולו לעניין גביית חוב מזונות, וחוב מזונות לא יובא בחשבון בחישוב סך החובות הפסוקים.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת העבודה והרווחה של הכנסת באפשרות להחיל את ההגבלה על מתן צו עיכוב יציאה מהארץ בהתחשב בסך החובות של החייב גם על חובות שנגבים לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

סעיף 14(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), מסמיק את רשם ההוצאה לפועל לצוות על עיכוב יציאה מהארץ של חייב ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו, אם יש לו יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו. להוראה זו נקבע סייג שלפיו צו כאמור לא יינתן אם החייב עומד בתשלומים לפי צו תשלומים, אלא אם כן הרשם שוכנע כי יציאתו מהארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין. כמו כן, לפי סעיף 14(ג) לחוק, הרשם מוסמך לחייב את החייב בערובה כתנאי ליציאה מהארץ, במקום צו עיכוב יציאה מהארץ או כתנאי לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, אם מצא שהיציאה היא למטרה מוצדקת.

כדי לאזן בין הפגיעה בחופש התנועה של החייב ובין

יוזמים: חברי הכנסת אחמד טיבי, ישראל אייכלר

* הצעות חוק מס' פ/1092 (מספר פנימי: 2197097) ו-פ/1557 (מספר פנימי: 2196071); הועברו לוועדה ביום א' באדר התשפ"ג (22 בפברואר 2023).

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ג, עמ' 12.